

1526846-43.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299512/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21184311 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3906/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2299512 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1526846-43.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526846-43.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299512/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21184311 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3906/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2299512 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERSON SILVA AZEVEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EVERSON SILVA AZEVEDO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 04 de novembro de 2021, por volta de 00h40, em período de calamidade pública, na Praça Princesa Isabel, altura do número 9, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 66,6g (sessenta e

seis gramas e seis decigramas) de cocaína em forma de "crack" divididas em duas pedras, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; termo de depoimento às fls. 06/07; termo de interrogatório à fl. 08; boletim de ocorrência às fls. 09/11; auto de exibição e apreensão à fl. 12; laudo de constatação às fls. 13/15; laudo pericial às fls. 74/79; laudo toxicológico às fls. 104/106.

O réu foi regularmente citado à fl. 94 e apresentou defesa prévia à fl. 98/99, sendo recebida a denúncia no dia 18 de janeiro de 2022 (fl. 100).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão da droga em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 12), restando positiva a identificação como cocaína, nos termos de constatação provisória (fls. 13/15) e do exame toxicológico (fls. 104/106).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares, na região conhecida como "Cracolândia", na posse de 02 pedras de crack, pesando 66.6 g., uma 1 balança de precisão e R\$ 52,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Alexandre e Luis, patrulhavam a região dos fatos, tratando-se de área com intenso comércio de entorpecente, momento em que visualizaram um indivíduo saindo do fluxo de usuários de drogas, frequentadores da "Cracolândia", e decidiram abordá-lo.

Ao perceber que ia ser abordado, atravessou a rua, rumo a uma praça, tentando se afastar, mas foi detido e na sua posse foram apreendidos os objetos acima mencionados. Indagado a princípio disse que seria para seu consumo, mas diante das circunstâncias - quantidade de droga, local de comércio, apreensão de balança - acabou confessando o tráfico e informou que a droga pertenceria a um tal de Maranhão, não fornecendo mais qualquer informação.

Em solo policial, o réu afirmou ser usuário de drogas, e disse que passava pelo local dos fatos quando foi abordado por Policiais Militares. Revistado, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, sendo levado a delegacia, onde foi informado que estava sendo acusado de comercializar drogas e que os policiais apresentaram pedras de crack que alegaram ser de sua propriedade, negando veementemente a posse e a mercancia de drogas.

Em juízo, o acusado novamente negou a imputação, alegando que não possuía nada consigo, que os policiais forjaram o flagrante.

Sua narrativa não é crível, inexistindo qualquer razão que leve a crer tenham os policiais agido ilegalmente, acusando falsamente o réu, pessoa que sequer conheciam (foram questionados a respeito).

Ao contrário do aduzido pela defesa, as evidências de que o réu portava os entorpecentes para o comércio são diversas.

Estava na região conhecida como "Cracolândia", havia acabado de sair do fluxo de usuários, quando foi avistado pelos policiais.

Além disso, além do entorpecente, trazia consigo uma balança de precisão, comumente utilizada pelos vendedores, para a divisão e peso da mercadoria ilícita.

Ainda, a forma pela qual a droga estava acondicionada foi retratada à fl. 14. Trata-se de duas pedras grandes de crack. Considerando que o acusado estava na região da "Cracolândia", saía de um grupo de pessoas que aparentavam ser usuários e, ainda, que possuía uma balança de precisão consigo (laudo às fls. 77/79), evidente que fazia o comércio da substância, fracionando-a na hora, conforme o

pedido do comprador.

Não fosse o bastante, na posse do denunciado foi encontrada a quantia de R\$ 52,00, em dinheiro, toda em "notas picadas", como mencionado pelos policiais em audiência, o que também é indicativo de que se tratava de produto das vendas.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. No caso, o decreto preventivo ancorou-se, fundamentadamente, no disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, no desiderato de acautelar a ordem pública, considerando a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados em invólucros plásticos dentro de um tubo de PVC (110g de maconha e 83,28g de cocaína), além da elevada quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 4.469,00) e a balança de precisão encontradas em poder do custodiado. 3. Admitida a segregação cautelar quando a diversidade e a quantidade de substâncias encontradas, aliadas à apreensão de dinheiro e apetrechos destinados ao fabrico de entorpecentes, evidenciam a necessidade de resguardar a ordem e a saúde públicas. Precedentes. 4. Recurso ordinário desprovido." (STJ - RHC: 51424 MG 2014/0229982-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) – negrito aposto.

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Por derradeiro, não se pode desconsiderar o fato de que EVERSON ostenta duas condenações anteriores pela mesma conduta, a demonstrar que faz dessa atividade, verdadeiro meio de subsistência (processo nº 2443157/10 e 150015739/20, acórdão condenatório às fls. 10/18 do respectivo apenso).

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substância entorpecente para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/6 acima do mínimo legal, alcançando 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, nada a considerar. Afasto a agravante da calamidade pública porque não há nexos causal com a conduta imputada ao réu.

Na terceira fase, o réu não faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. É certo que, para a aplicação da causa de diminuição de pena, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é claro quanto a necessidade do preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: ter bons antecedentes, ser primário, não ser dedicado à atividades criminosas e organizações criminosas.

Destarte, em face da gravidade do delito cometido e a quantidade da pena aplicada, o regime prisional semiaberto deve imperar no caso em cometo. A substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se mostra cabível suficiente nem socialmente recomendável.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu

EVERSON SILVA AZEVEDO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Declaro a perda do numerário, na forma prevista no art. 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fls. 17/18) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA